
Caso 30 El fin no justifica los ilícitos

1. Los hechos

Las empresas de telefonía celular están cubriendo un vasto grupo de la población nacional, para cumplir con esta expansión tienen una serie de vendedores o ejecutivos que se desplazan por las ciudades ofreciendo planes con una serie de beneficios para los contratantes. Cada día son más los requerimientos de las empresas para solicitar un plan de teléfono, siempre pensando en bajar la tasa de pérdidas por falta de pagos o contrataciones inusuales. Cada vez es mayor el monto de las liquidaciones de sueldo, mejores profesiones van complicando la consecución de contratos para los vendedores, quienes ganan comisión por ventas. Esta situación ha provocado gran desesperación entre las personas que trabajan en este medio, agravando la situación las metas que ponen las empresas a sus ejecutivos para conseguir mes a mes un sueldo adecuado a sus necesidades. De esta forma, en medio de la desesperación de trabajar en un mercado saturado, Juan, Diego, Elena y Omar, comenzaron a comprar documentación de clientes a ejecutivos de grandes bancos para lograr las metas exigidas por sus supervisores. Así se evidenció cuando un abogado con residencia en Isla de Pascua encontró en sus antecedentes 4 teléfonos a su nombre, los que él jamás había solicitado; también una directora de colegio del sector Oriente, quien había contratado 1 teléfono para su uso personal, apareció con 3 teléfonos a su nombre entre otros múltiples casos de personas que teniendo una buena renta y antecedentes comerciales intachables han tenido complicaciones por el manejo ilícito de información confidencial. Todos los casos están en la justicia, con demandas por parte de los involucrados y por la empresa donde se realizaban los fraudes.

2. Temas involucrados: Mentira, responsabilidad, prudencia

El fraude cometido por los vendedores de planes de telefonía celular involucra entre otros la mentira, la irresponsabilidad y la imprudencia y a pesar de que ellos tengan a su favor las altas cuotas que deben cumplir mensualmente para hacerse un sueldo digno, está la libertad de estar ahí o conseguir otro trabajo. Podría uno imaginarse que si no cumplen las metas a pesar de ser buenos trabajadores y muy honestos, las empresas se verían obligadas a bajar las exigencias de contratación de planes de telefonía y los problemas quedarían endosados a las empresas y no a los empleados. No puede ser que por la presión entre los vendedores sean ellos los que asumen una responsabilidad que no les corresponde.

3. Desenlace

Los cuatro amigos quedaron al descubierto y alegaron en su favor que esto era producto de la exigencia y malas condiciones de trabajo que tenían, por esto tenían que entrar en situaciones fuera de la ley, ya que de otra forma no conseguirían un sueldo para vivir bien. El caso está en manos de la justicia y están esperando su condena por fraude. El desenlace queda en manos de la justicia, pero nuevamente desde la ética se plantea la necesidad de la rectitud de la gente que labora, ya que si las personas contaran con principios y valores morales inquebrantables, ninguna propuesta ni idea cambiaría lo que por principio se defiende.

4. Comentario

No es posible ni siquiera pensar que se respete el bien común en un país en el que una buena parte de la población vive en la miseria mientras una minoría poderosa disfruta de cuantiosas riquezas que le permiten darse todos los lujos. Las grandes desigualdades sociales constituyen un atropello violento y descarado del bien común, por cuanto el poder de una minoría se opone a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría impotente. Ahora bien, si el bien común es norma moral de la acción social, la organización económica de nuestra sociedad es abiertamente inmoral y el mismo bien común exige combatirla por todos los medios y cambiarla por una organización que garantice, como primera medida, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad, para evitar quebrantar los principios individuales, como le sucedió a los cuatro vendedores, que son una muestra mínima de las cosas que suelen suceder cuando de vender un producto se trata.

5. Conclusión

Con todo, nada justifica el fraude o el robo de un empleado a una empresa y para evitar llegar a esta situación nuestra sociedad requiere de un trabajo de reflexión ética que les permita a los ciudadanos firmeza al momento de verse obligado por las circunstancias a actuar contra de los principios morales que igual nos advierten de que algo anda mal. No hay mejor juez que la propia conciencia y es que en el fondo la reflexión ética no se da sino para que la gente tome mejores decisiones, que beneficie a cada uno de los individuos de una sociedad, de una empresa o de una organización. En este sentido la visión que se debe tener de la ética es de una ética positiva que sugiere acciones y no de una ética negativa que prohíbe o cohibe.

